Al Sig. Antonio De Pace

[redacted]

Tramite email: [redacted]

Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

Servizio Risorse Forestali

protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

**OGGETTO:** Riscontro a istanza di accesso civico generalizzato e di accesso all'informazione ambientale (D.Lgs. n. 33/2013 e D.Lgs. n. 195/2005) – Messa in sicurezza permanente della "Discarica Nord Ovest, Area ex Fintecna e Area posta ad ovest" di ILVA in A.S. (SIN Taranto, ID area 3000).

In riscontro all'istanza assunta al protocollo di questa Amministrazione N. 0613980 in data 16/10/2026, e successiva pec del 15.10.2026, acquisita al prot. 615843 del 16.10.2026 con la quale la S.V. ha richiesto l'ostensione di documentazione e dati relativi al procedimento in oggetto, lo scrivente *Servizio Bonifiche e Pianificazione della Regione Puglia*, per quanto di specifica competenza, comunica quanto segue:

REGIONE PUGLIA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0619136/2026 del 19/10/2026
AOO_RP - Class: 4.17
Firmatario: Giuliana Ranieri, Antonietta Riccio

1. **In merito al Punto 1 (Fideiussione):**

Si rappresenta che il procedimento di approvazione ed esecuzione della messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Taranto è incardinato ed è di esclusiva competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). L'obbligo di prestazione della garanzia finanziaria richiamato dalla S.V. discende da un provvedimento autorizzatorio ministeriale. Pertanto, l'intera gestione istruttoria della procedura fa capo all'organo ministeriale, presso il quale i Commissari Straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. sono tenuti a depositare i relativi atti, ancorché la Regione Puglia sia indicata quale mero ente beneficiario.
Sotto il profilo probatorio, si evidenzia che i richiami normativi e i riferimenti agli obblighi contenuti nel decreto ministeriale, inseriti nella Sua istanza, non sono di per sé elementi sufficienti a provare l'effettiva esistenza del documento richiesto. Ciò premesso, a seguito di una prima e accurata ricerca interna, la polizza fideiussoria in oggetto **non risulta reperibile agli atti di questo Servizio**.

2. **In merito al Punto 2 (Trasformazione boschiva):**

L'istanza di autorizzazione alla "Trasformazione boschiva con compensazione" esula dalle competenze istituzionali di questo *Servizio Bonifiche*. La materia forestale e del vincolo idrogeologico è affidata ad altre e diverse articolazioni dell'Amministrazione Regionale (nello specifico, alla *Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali*). Di conseguenza, la documentazione richiesta **non è reperibile né censita agli atti di questo Servizio**. Accogliendo la clausola di salvaguardia proposta nella Sua istanza e in ossequio al principio di leale collaborazione tra PA e cittadino, la richiesta per questo specifico punto viene **inoltrata d'ufficio alla Sezione regionale competente per materia**, che provvederà a riscontrare direttamente la S.V. in ordine allo stato del procedimento.

3. **In merito al Punto 3 (Comunicazioni inizio lavori):**

Questo Servizio non riveste funzioni di vigilanza e controllo diretto sulla fase esecutiva dei lavori in cantiere nel SIN, compiti che la legge affida agli organi di vigilanza ambientale e di controllo ispettivo (es. ARPA, Province, ASL). Le comunicazioni di avvio attività ove eventualmente trasmesse dai soggetti attuatori confluiscono in via telematica sulla piattaforma informatica regionale *Kosmos*. Tale documentazione risulta di difficile reperimento trattandosi di flussi documentali massivi che non generano alcuna attività istruttoria o l'adozione di provvedimenti da parte di questo ufficio. A seguito di una prima ricerca mirata all'interno del sistema informatico, **tali comunicazioni non sono risultate rinvenibili**.
Per le motivazioni sopra esposte, l'istanza di accesso non può essere accolta da questo Servizio per quanto riguarda i punti 1 e 3, stante la non reperibilità degli atti all'esito delle verifiche effettuate. Per il punto 2, la pratica viene contestualmente trasferita per competenza interna.

Si fa presente, infine, che l'autorità pubblica che detiene l'intera documentazione d'insieme del procedimento di bonifica del SIN, comprese le garanzie finanziarie, è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (USSRI), al quale la S.V. potrà indirizzare apposita richiesta.

**Funzionario EQ Ranieri Giuliana**

**La Dirigente ad *interim* del Servizio dott.ssa Antonietta Riccio**